Fnitres Com'enhiaìes, necnon Terlii Ordi- nix sancii Fraìuisci,subRegiiIa eiuscleìii Ordinis jratrihus de Observantia siib- millil in regno Portiigalliae , extiìicta omuiìio coiìventiKilitale '.

Plus Papa V, ad perpetnam rei memoriam. · Latin

LXXI.

Fnitres Com'enhiaìes, necnon Terlii Ordi- nix sancii Fraìuisci,subRegiiIa eiuscleìii

Ordinis jratrihus de Observantia siib- millil in regno Portiigalliae , extiìicta

omuiìio coiìventiKilitale '.

Plus Papa V, ad perpetnam rei memoriam.

p^,

In eiiiiiieuli dignitalis aposlolicae spe- cula, iiierilis licei iiiiparibiis, divina dispo- sinone vocali, ad ea libenter inlendimus, perquae singuli Religioiium (trdines, abu- sibiis, (pii in eos tradii temporis diversi- mode iirepserunl , eliminatis, antiquo candori suo , quo. Domino auclore, din clanierunl, leslituanlur, regnlariaque eo- riiiii inslitula , ad divinae Maiestalis lau- dem et gloriam iniposternin stabiliantur; et ut id votive succedal, cuin nos. ob ne- gociorum , quibus assidue preniimur , ingenlein molem , ubique praesto esse nequeamus , nonnumquam sanctae Ro- inanae Ecclesiae cardinalibiis , ac vene- rabilibus tVatribus no^tris arcbiepiscopis, episcopis demandarpus , proni locorum el temporum qualilale pensata, conspici- iiuis in Domino salubriler expedire.

1 Ex Rege.st. in Secret. Brevium. Similem reductionem iniiinxit Pius fralrum Convenlua- liiiiii el Terlii Ordinis in provinciis Belaii, Flaii- driai' aliisqiie regi calhoiico subiectis, dala ad id IV. Angelo Aversano facilitale, aposlolicis li- leris dalis die 2 novenibris 1507, qnas, Clini simi- les onanino «ini praesentibus, omiltendas pillavi.

|

An. C. 1B67 Plt'S V PP. 625 An.C. 1567

Causa consii- lulìonis eden- jae.

§ i. Accepimus sane nuper, non sine animi nostri molestia, quod fratres Ordinis ^- ri'ancisci Lonventuales nuncupati, in o t-» ■ • n . t .• • diversi? Portiigalliac ac Algarbiorum re- gnorum provinciis aliisque charissimi in Christo filii nostri Sebastiani Portugalliae et Algarbiorum regis ilkistris dominiis , terris et locis constituli, a nonnullis annis citra , suae professionis , salutis et Reli- gionis immemores , privilegiisque sibi a Sede Apostolica gratiose concessis abu- tentes, Deique timore postposito, tam li- centiosam inhonestamque vitam , et ab institutis fundatoris et patris sui seraphici discrepantem ac remotam ducere non verentur, ut, religiosorum nomine tantum relento, non modo Ordinem regulasque suas dedecorent , verum etiam plerisque ex christifidelibus talia cernentibus scan- dalum non modicum afferant. Nos, qui tam Ordini praedicto decus et integrita- tem, suique pristini candoris restitutionem sinceris zelamus affectibus , quam prae- dicti Sebastiani regis, qui id a nobis animo, qui vere religiosum et catholicum decet principem, iamdudum repetivit, voluntati satisfacere enixe cupimus, voJentes prae- missis prò nostri pastoralis oflìcii debito providere.

Henrico card, et episcopis suarum dioc- rrXmmd. commitiii;

§ 2. Motu proprio, non ad alicuius no- bis superhoc oblatae petitionis iuslantiam, SBd ex mera deliberatione et certa scien- , , ,., , "» nostds , dilecto filio nostro Henrico, lituli sanctorum Quatuor Coronalorum presbylero cardinali. Infanti Portugalliae, nostro et Apostolicae Sedis legato de latere, necnon omnibus et singulis vene- rabilibus fratribus nostris archiepiscopis et episcopis per Portugalliae et Algar- biorum regna aliaque ipsius Sebastiani regis dominia constitutis, in virlute san- etae obedìenliae, per praesentes commit- timus quatenus ipse vel ipsorum arciiie- piscoporum et episcoporum quilibet , quatenus in sua civitate vel dioecesi Ov- Bidl. Rom. Voi. VII. 79

dinis praedicti, tam virorum quam mu- lierumConventualium, etiam Tertii Ordi- nis nuncupati, si tamen tria substantialia vota emitlere consueverunt , domos et nwnasteria babet, omni humano affectu seposito, Deumque solum prae oculis ha- bens, Ordinis eiusdem de Observantia in regnis et dominiis praedictis commissario generali, seu provinciae , in qua domus et monasteria praedicta consislunt, mini- stro provinciali, et aliquo seu etiam plu- ribus eiusdem Ordinis de Observantia fratribus , per praedictum commissarium seu minislrum provincialem eligendis , secum assumptis, ad singula in ipsorum civitatibus et dioecesibus consistentia vi- rorum et mulierum Conventualium, etiam Tertii Ordinis luiiusmodi, domos et mo- nasteria personaliter, si id commode fieri poterit, alioquin ipsorum archiepiscopo- rum vicarii in spiritualibus generales seu officiales, autaliaepersonae ecclesiasticae, per dictum Henricum nominandae et deputandae , uno seu pluribus guardianis aut aliis fratribus a commissario vel pro- vinciali

prsedictisdeputandis secum adiun- ctis, accedant, ac in domibus et monasteriis praedictis formam conventualiter vivendi penitus et in perpetuum, auctoritate no- stra, tollant et extinguant.

Sul Reguia fralrum de Ob- seivamiaomni- l"" "' '"""""""

§ 3. Ac personas in illis degentes ad eamdem vivendi lormam eademque insti- " , . TP , "^ . ,. tuta, etiam quoad vestes et calceamenta redigant , quae utriusque sexus religiosi de Observantia vocali observant, ipsasque sorores et moniales Conventuales eorum- dem fratrum de ObseïTantia obedientiae , correctioni, visitationi , curae regimini- que committant.

conTcmua- 11""! ." ^"" sierij friirit.. de Observantia „^0 „„„„ monii- '■'"* '"denja, translatis illo- ,„m personis

§ 4. Ac Conventualium huiusmodi seu Tertii Ordinis fratrum et sororum , tria substantiaiia vota professorum , ecclesias ac monasteria seu domos religiosis Ordinis 1 1* ■ * /-\ 1- ● de Observantia, per ipsos perpetuo haben- , , ' '^ .. \ r ir das, assigncnl, ac in domos seu monasteria

An. C. 1S67 626 B.ULLARIUM ROMANUJI An. C. 1867

religiosis ail ntonasleria de Observantid,

huiiismodi alios fratres et moniales de domibus elconvenlibus ipsoriim tVatrum et monialium de Observantia, de sibi as- sislentium frafrum Consilio, respective transferant , et ex ipsis domibus de Ob- servantia guardianum et alios ofJìciales , ad domos praedictas regendum et guber- nandum idoneos, auctoritate praedicta, deputent atque constituant ; ipsos vero fratres et sorores seu moniales Conven- tuales et TertiiOrdinispraedictosaliorum fratrum de Observantia consortio aggre- gent atque uniant; necnon ex domibus, quibus antea vitam conventualem egerant, transferant in religiosorum de Observantia domos, etperillas distribuant, ut posthac ipsi de Observantia similiter nuncupentur, et sub eiusdem ministri generalis de Ob- servantia obedientia permaneant.

FacuUas concedilur, ul plura raouaste- ria in unum re- duci possinl in locis, ubi es e- leemosynis fra- trum de Obser- Tanlia Tictuni babere non po- tuerinl

§ 5. Si aliqua vero ipsorum Conventua- lium monasteria seu domus in locis in quibus, aut propter praemissorum aspe- ritatem vel habitatorum paucitatem et eleemosynarum defectum, verendura sii ne fratres de Observantia inibi vivere pos- sint consistant, ea invicem vel aliis uniant, vel ad alia commodiora loca transferant; aut si quid aliud sibi super praemissis magis necessarium et opportunum visum fuerit, ordinent et statuant.

Qui Irirt vo- la substaulialia non eniiserunl ad e a eniil- tenda qod sunl cogendi, sed ta- men sub visila- lione et corre - elione friilrum de Observantia esse debeni

§ 6. Caeterum, si aliqui fuerint fratres aut moniales Ordinis praedicti, qui seu quae tna vota substantialia nunquam emi- serunt, nec in regulari observantia dege- runt, eos, prout hactenus vixerunt et per- nianserunt, ita tamen ut sub visitatione, correctione, superiorilate et obedientia dictorum provincialium et generalis fra- trum de Observantia huiusmodi degere, eisque in omnibus subiecti etsuppositi esse debeant, etiara de caetero vivere et perma- nere posse decernimus etdeclaramus; nec- non a Conventualibus huiusmodi ad Obser- vantiam translati, si eorum aliquis, prò tranquillitate animi sui, de novo profes- sionem emittere voluerit, etiam proba- tionis anno non expectato, recipiant.

Poenaincon- Iradiclorets.

§ 7. Contradictoresvero, si qui fuerint, qui se ad regularis vitae observantiam reduci pertinaciler recusaverinl, eos in carceribus, donec ad cor redeant, sub fida custodia retineri faciant, ac iuxta suorum excessuum et delictorurn qualita- tem punianl; et si aliquorum delieta adeo gravia fuerint ut, si laici essent, ultimo supplicio puniendi forent , ad Iriremes eos damnent; si modo aetas et vires illi labori sint aptae, alioquin ad perpetuos carceres, in quibus suorum criminum poenas luant, religent; alia vero ipsorum minus gravia crimina, secundum canoni- cas sanctiones, seu ipsorum cardinalis vel arcbiepiscoporum aut episcoporum, ad quem spectabit, et commissarii seu provincialis arbitrio, de illi adiunctarum personarum huiusmodi Consilio, puniant.

De bonis mo- bìlibus et im- mobilìbus, quid agendum sit praescribit-

§ 8. Bona praelerea quaecumque, mo- bilia et immobilia, tam quae domus fra- trum videlicet dumtaxat Conventualium praedictorum in communi possident, quam fratrum Conventualium antea propria ex consuetudine, vel forsan ex aliquo obre- ptitiò vel subreptiiio privilegio et dispen- satione apostolica eis obtinere concessa sive permissa, sive ex eorum industria acquisita, vel ex parentum successione, aut ab aliis relieta, legata donatave, ab eis, tam quoad usum et possessionem, quam quoad proprietatem pertinet^ in perpetuum abdicent. De conventibus etiam fratrum regularis observantiae, uno vel pluribus, in conventus reformandos huiusmodi , de eodem Consilio transfe- rant .

FacuUas con- cessa eis, qui- bus reformalio commtssa est, quousque ex- teuditor.

§ 9. Omnia denique, quae ad abolen- dam vitam conventualem et vitae regula- ris observantiam loco eiusintroducendam, vel ad inquirendam criminum veritatem fuerint quoquo modo necessaria et op- portuna, agant, faciant et exequantur.

An. C, ib67 Plus V PP. ● 627 An. C. iS67

Licenti» ivans- eandi ad alium Ordinem, duni- modo observan- liam leneat.

§ 10. Dummodo (amen ipsis fratribus et sororibus monachis et monialibus, qui ad alium Ordinem legularis observantiae transferri maluermt, dummodo ad Regu- lam transeant arctiorem, non interdicatur.

Ipsorum vero bona praedicta, omnesque huiusmodi domuum et monasteriorum fratrum Conventualium redditus, de assi- stentium personarum praedictarum Con- silio, ita distribuant ut, postquam eisdem fratribus de Observantia, in dictos con- vcntus introducendis, de supellectili et omnibus aliis ad eorum victum, divinum cultum, ecclesiarum et domuum repara-

De bonoriim residuo nibil facìendum ìn- consuUo Romtno PontiSce.

lionem necessanis providerinl, reliqua, sub strido sequestro, penes idoneas perso- nas reponantur seu custodiantur, donec quid nos ipsi super illis decreverimus, seu statuendum duxerimus, per nostras lite ras intellexerint.

Poena in ecs qui centra prae- missa qui>:quam fecerinl.

§ 11. Nos enim sibi, tam praemissa omnia et singula ac alia circa ea neces- saria et opportuna gerendi et exercendi, quam contradictores quoslibet etrebelles, eisque auxilium, consilium vel favorem praestantes, per sententias, censuras et poenas praedictas aliaque opportuna iu- ris et facti remedia, appellatione postposita compescendo, legitimisque super bis habendis servatis processibus, sententias, censuras et poenas ipsas, etiam iteratis vicibus, aggravando, necnon interdictum ecclesiasticum imponendo, liberam, auctoritate apostolica, per praesentes facul- tatem concedimus et impartimur.

Pfflnae cen- tra impedien- tes exequutio- nem praesen- llum literarum.

§ 12. Districtius inhibentes ipsius Ordi- nis Conventualium superioribus aliisque quibusvis personis, cuiuscumque status, gradus, ordiniset conditionis existentibus, et quacumque dignitate, tam ecclesiastica et episcopali, archiepiscopali et cardinalatus, quam mundana, etiam ducali et regia, fungentibus, ne eosdem Henricum cardinalem, archiepiscopos et episcopos vel ab eis subdelegandos, in praemissis, quovis modo et quovis quaesito colore vel ingenio molestare, inquietare vel per- turbare audeant vel praesumanl.

Praesemium ^^"J"'" ^"'

§ 13. Decernentes quoque praesentes literas, nullo unquam tempore, de subre- ptionis vel obreptionis vitio, aut inten- tionis nostrae vel quopiam alio defectu notari, impugnari nuUalenus posse, mi- nusve illas, etiam quod Ordinis huiusmodi superiores, ad id non vocali fuerint, vel quod ipsi a cardinalis, archiepiscoporum etepiscoporumiurisdictione exempti sint, ac propterea ipsis parere nullatenus in- tendant, impugnari vel centra illas deve- niri posse; sed, illis et quibuscumque re- clamationibus, appellalionibus et contra- diclionibus omnino cessantibus, in suis robore et efficacia persistere , suosque plenarios effectus sortiri, et ad illorum executionem omnino procedi debere; sic- que per quoscumque iudices et commis- sarios, etiam causarum Palatii Apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, sublata eis et eorum cuilibetquavisalileriudicandi et interprelandi facultate, iudicari et de- finiri debere; irritum quoque et inane, si secus, super his, a quoquam, quavis au- ctoritate, scienter vel ignoranter, contige- rit attentari.

ciausui.» spe- "^^"'■

§ 14. Non obslantibus praemissis ac quibusvis apostolicis nec non in provin- cialibus et synodalibus conciliis cditis specialibus vel generalibus constilutionibus et ordinationibus ; ac monaste- riorum , domuum et Ordinis praedi- ctorum , iuramento , confirmatione apo- stolica vel quavis firmilate alia roboratis, statutis et consuetudinibus ; privilegiis quoque, indullis et literis apostolicis ei- dem Ordini illiusque superioribus et personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogato- riarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausnlis, irritanlibusque et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam per viam generalis legis vel statuti

An, C. 1567 628 BULLARIUM ROMANUM Ad. C. Ib67

perpetui, etìam motu proprio et ex certa scienlia ac de apostolicae potestatis ple- nitudine et consistorialiter et de fratrum Consilio ac alias quouiodolibet concessis, confirmatis et approbatis et saepius inno- vatis. Quibus omnibus , etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis, speci- fica et expressa mentio seu aliqua alia exquisita forma ad id servanda foret, te- nores huiusmodi, ac si de verbo ad ver- bum, nibil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent, prae- sentibus prò sufficienter expressis et in- sertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, bac vice dumtaxat, specia- liter et expresse deroganius, conlrariis quibuscumque. Aut si aliquibus, commu- niter vel divisim, ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari nonpossint perliterasapostolicas non facientes plenam et expres- sam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi menlionera.

Frairibus d» Observanlia in- iuniii ui Con- que Christiana ciianiaic susci-

§ 15. Volumus autem et bortamur fra- tres dc Obscrvantia praedictos, eisque in virtute sanctac obedientiae praecipimus . ^ ' "■■ "^"6S Lonvcntuales, quos de nostro et Sedis Apostolicac mandato reformaverinl, ex eorum domibusad suas recipiant^ epsque fraterne et caritative, dummodo regulariter et observanter vivant, tractent; ipsisque locum in choro et processioni- bus , capitulo et quibusvis aliis actibus, tam publicis quam privatis, secundum professionis tempus Inter Conventuales emissae, assignent.

Fidem Iran- tumpiis addii,

^ ^^" Ouodque praescntium transum- ptis Hianu alicuius notarii publici sub scriptis eie.

Datum Romae apud S. Petrum , sub annulo Piscatoris, die xxx octobris MDLXvu, pontiflcatus nostri anno ii.

Dat. die 30 oclobris 4567, ponllf. anno u.

Source. Open the source witness. 1862 Turin printing: public domain in the United States. From Bullarium Romanum, volume-07, 1862-turin-bullarium-volume-07-latin. Source-derived reading-order LF lines 77983-78480. Exact scan leaf bounds 680-684; automated printed-page labels remain unverified. Uncorrected, uncollated source OCR. The selected witness retains its source headings, identified historical notes, dating/signatures and literal abbreviations without expansion. Attribution is the printing's; source dates remain literal and no normalized act date is supplied. Reading order follows native word coordinates; the printing's marginal summaries are kept as separate blocks beside the sections they annotate and its page-foot notes as separate blocks at the page break; held pages, if any, keep raw OCR order. Revision: 2026-10-28T18:37:49Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.